

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2365/2530	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อะแควริอัสเจมส์	โจทก์
	ผู้ร้องสอด	โจทก์
	บริษัท ไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด	โจทก์
	การสื่อสารแห่งประเทศไทย กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 609, มาตรา 610, มาตรา 618

พ.ร.บ.ไปรษณีย์ พ.ศ.2477 มาตรา 30

พ.ร.บ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519 มาตรา 7

การสื่อสารแห่งประเทศไทยจำเลยที่ 1 รับฝากสินค้าทับทิมเจียรไนราคาหกแสน บาทเศษจากโจทก์แล้วให้บริษัทการบิน จำกัดที่ 2 เป็นผู้ส่งถึงไปรษณีย์บรรจุสินค้านั้นจนถึงเมืองปลายทางในต่างประเทศโดยโจทก์ประกันภัยการขนส่งสินค้าดังกล่าวไว้กับผู้ร้องสอด ปรากฏว่าสินค้าสูญหาย เมื่อการฝากส่งสินค้าของโจทก์เป็นลักษณะไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเลเบียนประเภทจดหมายรับประกัน โจทก์ขอให้รับประกันไว้เป็นจำนวนเงิน 3,950 บาท หรือ 500 แฟรังก์ ทองซึ่งเป็นอัตราสูงสุดที่จำเลยที่ 1 จะรับประกันได้ จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบตามจำนวนที่รับประกันไว้แม้จะมีการแจ้งราคาไว้ในแบบพิมพ์ที่ปิดไว้ที่ไปรษณีย์ภัณฑ์เพื่อประโยชน์ของโจทก์ทางศุลกากร ก็มิใช่การระบุแจ้งราคาต่อจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบตาม พ.ร.บ.ไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 มาตรา 30 การขนไปรษณีย์ภัณฑ์ในหน้าที่ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยจำเลยที่ 1 มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษ จะนำบทบัญญัติเรื่องรับขนตามป.พ.พ. ลักษณะ 8 หมวด 1 มาใช้บังคับแก่จำเลยที่ 1 ไม่ได้ ดังนั้นจำเลยที่ 2 ซึ่งมีนิติสัมพันธ์เฉพาะ กับจำเลยที่ 1 จึงมิใช่ผู้ขนส่งหลายคนหรือหลายทอด ตาม

ป.พ.พ. มาตรา 618 และโจทก์ซึ่งไม่มีนิติสัมพันธ์กับจำเลยที่ 2 จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2524 โจทก์ส่งทับทิมเจียรไน 1 เม็ด ราคา 667,156.50 บาท ไปจำหน่ายแก่ผู้ซื้อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเสียค่าธรรมเนียมส่งเป็นไปรษณีย์ภัณฑ์ต่างประเทศ ลงทะเบียนรับกันต่อจำเลยที่ 1 โดยแจ้งสิ่งของน้ำหนัก ราคาของสิ่งของตามแบบพิมพ์ของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ได้ว่าจ้างจำเลยที่ 2 ขนส่ง ต่อมาเดือนมีนาคม 2524 โจทก์ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อว่ายังมิได้รับสินค้าที่ส่งไป จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ส่งตามราคาอันแท้จริงของสิ่งของไปรษณีย์ภัณฑ์ ตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 และจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ทำการขนส่งต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบเสียหายตามราคาทับทิมดังกล่าวแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์ฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ประเภทจดหมายรับประกัน โดยโจทก์ขอประกันไว้กับจำเลยที่ 1 ในประเภทจดหมายรับประกันเป็นเงิน 3,950 บาท จำเลยที่ 1 มิได้มีระเบียบ ข้อบังคับหรือแบบพิมพ์กำหนดให้ผู้ฝากส่งต้องจดแจ้งว่าได้บรรจุสิ่งของใดน้ำหนักและราคาเท่าใด และที่โจทก์อ้างว่าได้บรรจุทับทิมเจียรไนจำเลยที่ 1 ไม่จำเป็นต้องรับรู้ หากต้องรับผิดชอบ จำเลยที่ 1 ก็รับผิดชอบเฉพาะค่ารับประกันและค่าธรรมเนียมรวมเป็นเงิน 4,287 บาท เท่านั้นขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 เคยนำเที่ยวไปรษณีย์ของจำเลยที่ 1 ซึ่งปิดและมีตราประทับเรียบร้อยไปส่งที่ทำการไปรษณีย์ต่างประเทศหลายครั้ง จำเลยที่ 2 ไม่ทราบว่าในเที่ยวไปรษณีย์นั้นมีสิ่งใดบรรจุอยู่และนำส่งถึงไปรษณีย์ไปยังปลายทาง

โดยถุงและตรามิได้ชำรุด จำเลยที่ 2 มิได้ทำให้สินค้าของโจทก์สูญหาย จึงไม่ต้องรับผิดชอบผู้ร้องสอดรับประกันภัยในการขนส่งทางทะเล มิได้คุ้มครองการขนส่งทางไปรษณีย์และทางอากาศ ผู้ร้องสอดไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระเงินแก่โจทก์ จึงเรียกร้องเอาจากจำเลยที่ 2 ไม่ได้ ขอให้ยกฟ้อง

บริษัทไพบูลย์ประกันภัย จำกัด ร้องสอดว่า ผู้ร้องรับประกันภัยการขนส่งสินค้าอัญมณีสั่งกล่าวในวงเงิน 743,958.24 บาท ต่อมาได้รับแจ้งจากโจทก์ว่าสินค้านี้สูญหายไปแล้ว ผู้ร้องได้ชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์แล้วตามจำนวนดังกล่าว และรับช่วงสิทธิรับค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยทั้งสอง จึงขอร้องสอดเข้ามาแทนที่โจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชดเชยค่าเสียหายรวม 4,287 บาทพร้อมดอกเบี้ยและยกฟ้องจำเลยที่ 2

ผู้ร้องสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องสอดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเลเปียนและรับประกันกับจำเลยที่ 1 เพื่อส่งไปยังผู้รับปลายทางที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไปรษณีย์ภัณฑ์ที่โจทก์ฝากส่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และผ่านพิธีการทางศุลกากรแล้ว ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.4 และ จ.5 จำเลยที่ 1 ออกใบรับฝากไปรษณีย์ภัณฑ์นั้นให้โจทก์ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.7 แล้วโจทก์รับประกันภัยไปรษณีย์ภัณฑ์ดังกล่าวไว้กับผู้ร้องสอดเป็นเงิน 35,888 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทยจำนวน 743,958.24 บาท ต่อมาจำเลยที่ 1 มอบถุงไปรษณีย์ซึ่งมีไปรษณีย์ภัณฑ์ของโจทก์

รวมอยู่ด้วยให้จำเลยที่ 2 ขนส่งไปยังปลายทาง จำเลยที่ 2 ขนถึงไปรษณีย์ดังกล่าว ไปส่งแก่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว ไปรษณีย์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แจ้งมายังจำเลยที่ 1 ว่า ถุงไปรษณีย์ถึงเมืองปลายทางในสภาพเรียบร้อยแต่ไปรษณีย์ภัณฑ์ของโจทก์สูญหายไป ในชั้นนี้มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนราคาไปรษณีย์ภัณฑ์ดังกล่าวแก่โจทก์หรือไม่ เพียงใด ที่ผู้ร้องสอดฎีกาว่า โจทก์ฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเลเบียนและรับประกันกับจำเลยที่ 1 โดยระบุแจ้งราคาไว้ในแบบพิมพ์ ซี.1 ซึ่งปิดไว้ที่ไปรษณีย์ภัณฑ์แล้ว เมื่อไปรษณีย์ภัณฑ์ของโจทก์สูญหายไป จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามราคาที่โจทก์ระบุแจ้งไว้ตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 มาตรา 30 นั้น เห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 609 บัญญัติให้การขนไปรษณีย์ภัณฑ์ในหน้าที่กรมไปรษณีย์โทรเลขอยู่ในบังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับสำหรับทบวงการนั้น ๆ ดังนี้ การที่โจทก์ฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ดังกล่าวกับจำเลยที่ 1 จึงต้องบังคับตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 และไปรษณีย์นิเทศ พุทธศักราช 2520 ซึ่งเป็นกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้อยู่ในขณะโจทก์ฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์นั้น ไปรษณีย์ภัณฑ์ที่โจทก์ฝากส่งโดยลงทะเลเบียนและรับประกันเป็นไปรษณีย์ภัณฑ์ชนิดจดหมายไม่ใช่ไปรษณีย์ภัณฑ์ชนิดพัสดุย่อยซึ่งจะฝากส่งในประเภทรับประกันไม่ได้ตามไปรษณีย์นิเทศ พุทธศักราช 2520 ข้อ 246 อีกทั้งการที่โจทก์ระบุแจ้งราคาไว้ในแบบพิมพ์ซึ่งปิดไว้ที่ไปรษณีย์ภัณฑ์ตามที่โจทก์นำสืบเป็นการระบุแจ้งเพื่อประโยชน์ของโจทก์ทางศุลกากรหาใช้ระบุแจ้งราคาต่อจำเลยที่ 1 ไม่ ผู้ฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ชนิดจดหมายจะขอรับประกันได้ เป็นจำนวนเงินอย่างสูงไม่เกิน 3,950 บาท หรือ 500 แฟรงก์ทองต่อจดหมาย 1 ฉบับ ทั้งนี้ตามไปรษณีย์นิเทศ พุทธศักราช 2520 ข้อ 146 ไปรษณีย์ภัณฑ์ที่โจทก์ฝากส่งโดยลงทะเลเบียนและรับประกันกับจำเลยที่ 1 ก็ปรากฏตามใบรับฝากไปรษณีย์ภัณฑ์ที่จำเลยที่ 1 ออกให้โจทก์ตามเอกสารหมาย

จ.7 ว่าโจทก์ขอให้รับประกันไว้เป็นจำนวนเงิน 3,950 บาท หรือ 500 แพรงก์ทอง
เท่านั้น โจทก์หาได้ขอให้จำเลยที่ 1 รับประกันเป็นจำนวนเงินเท่ากับราคาที่โจทก์ระบุ
แจ้งไว้ในแบบพิมพ์ซี. 1 ซึ่งโจทก์ปิดไว้ที่ไปรษณียบัตรที่ไม่ เมื่อไปรษณียบัตรที่
โจทก์ขอให้จำเลยที่ 1 รับประกันสูญหายไป โจทก์จึงมีสิทธิได้รับชดใช้ค่าเสียหายคือ
จำนวนเงินที่ขอประกันไว้เป็นเงิน 3,950 บาท หรือ 500 แพรงก์ทองกับค่า
ธรรมเนียมฝากส่งและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เว้นแต่ค่าธรรมเนียมรับประกันเป็นเงิน
337 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,287 บาท ตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477
มาตรา 24 และไปรษณีย์นิเทศพุทศักราช 2520 ข้อ 152,155 เมื่อจำเลยที่ 1 ต้อง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในการที่ไปรษณียบัตรของโจทก์ต้องสูญหายไปตามจำนวน
เงินดังกล่าวแล้ว โจทก์จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามราคาไปรษณียบัตรที่
โจทก์ระบุแจ้งราคาไว้ในแบบพิมพ์ ซี. 1 เป็นเงิน 32,000 เหรียญสหรัฐ หรือเป็นเงิน
ไทยจำนวน 667,156.50 บาท ซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์
พุทศักราช 2477 มาตรา 30 และเป็นจำนวนเงินเกินกว่าที่โจทก์ขอประกันไว้หาได้
ไม่หนึ่ง ที่ผู้ร้องสอดฎีกาว่า ตามใบรับฝากไปรษณียบัตรเอกสารหมายเลข 7 จำเลยที่ 1
เป็นผู้กำหนดวงเงินรับประกันไปรษณียบัตรดังกล่าวเองโดยโจทก์มิได้ยินยอมด้วย
อีกทั้งจำเลยที่ 1 มิได้ยกเรื่องข้อจำกัดความรับผิดชอบตามไปรษณีย์นิเทศขึ้นเป็นข้อต่อสู้
ไว้ในคำให้การนั้นเห็นว่า โจทก์ฟ้องอ้างว่าโจทก์ฝากส่งไปรษณียบัตรลงทะเลเบียน
และรับประกันกับจำเลยที่ 1 โจทก์ย่อมทราบดีว่าโจทก์ขอประกันไปรษณียบัตรนั้น
ไว้เป็นคกจำนวนเงินเท่าใด หากโจทก์มิได้ขอประกันตามจำนวนเงินที่บันทึกไว้ใน
ใบรับฝากไปรษณียบัตรเอกสารหมายเลข 7 โจทก์คงหักทวงจำเลยที่ 1 แล้ว ส่วนข้อที่
โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 1 มิได้ยกข้อต่อสู้เรื่องจำกัดความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ไว้ในคำ
ให้การก็ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้ยกเป็นข้อต่อสู้ไว้แล้ว ฎีกาข้อต่อมาผู้ร้องสอดฎีกาว่า
จำเลยที่ 2 เป็นผู้ขนส่งถึงไปรษณีย์ซึ่งมีไปรษณียบัตรของโจทก์รวมอยู่ด้วยต่อจาก
จำเลยที่ 1 การขนส่งดังกล่าวจึงมีผู้ขนส่งหลายคนหลายทอด เมื่อไปรษณียบัตร

ของโจทก์สูญหายไปจำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 667,156.50บาท แก่โจทก์ด้วยนั้นเห็นว่าการชนไปรษณีย์ภัณฑ์ในหน้าที่ของจำเลยที่ 1 มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษจะนำบทบัญญัติเรื่องรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 8 หมวด 1 มาใช้บังคับแก่จำเลยที่ 1 ไม่ได้ เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ใช่ผู้ขนส่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำเลยที่ 2 ซึ่งมีนิติสัมพันธ์เฉพาะกับจำเลยที่ 1 เท่านั้น จึงมิใช่ผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 618 โจทก์ซึ่งไม่มีนิติสัมพันธ์กับจำเลยที่ 2 หามีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในการที่ไปรษณีย์ภัณฑ์ของโจทก์สูญหายไปไม่"

พิพากษา.

(ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ